

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6011/2531

นาง วรานุช อมร สีน
นาง วิไล ถนอมพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

โจทก์ซื้อที่ดินพร้อมบ้านจากผู้มีชื่อโดยให้จำเลยลงชื่อรับโอนที่ดินและบ้านแทนโจทก์ แต่จำเลยมิได้เข้าไปครอบครองที่ดินและบ้านดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้นแม้จำเลยจะโอนที่ดินและบ้านของโจทก์ให้ผู้อื่นไป การกระทำของจำเลยก็ไม่ใช่ความผิดฐานยกยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นตัวแทนโจทก์ ซื้อที่ดินมีโฉนดพร้อมบ้านจากผู้มีชื่อโดยลงชื่อรับโอนแทนโจทก์ ต่อมาจำเลยเบียดบังเอาที่ดินพร้อมบ้านเป็นประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่นโดยทุจริตโดยจดทะเบียนขายให้บุคคลอื่น ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วประทับฟ้องจำเลยให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352, 353 แต่ให้ลงโทษตามมาตรา 352 จำคุก 3 เดือนศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า แม้โจทก์จะมอบให้จำเลยรับโอนบ้านและที่ดินไว้ก็ตาม แต่จำเลยมิได้เข้าไปครอบครองบ้านและที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยก็ไม่ใช่ความผิดฐานยกยอก พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่าถึงแม้จำเลยจะไม่เคยเข้าไปอยู่อาศัยในบ้าน และที่ดินก็ตาม แต่ที่ดินและบ้านเจ้าของเดิมเป็นผู้อยู่อาศัยตลอดมาจนจำเลยได้โอน ขายบ้านและที่ดินให้ผู้อื่นถือว่าเจ้าของเดิมได้ครอบครองไว้แทนจำเลยนั้น นางสาว ยนต์อยู่หนูพะเนา เจ้าของเดิม พยานโจทก์เบิกความว่าเมื่อพยานตกลงขายบ้าน และที่ดินให้โจทก์แล้ว พยานขออาศัยในบ้านหลังนี้ไปก่อน โจทก์ตกลง และต่อมา พยานทราบว่าจำเลยขายบ้านและที่ดินแล้ว เพราะเตือนร้อนและต้องไปอาศัยน้องอยู่ ที่บ้านพักครู ซึ่งอาศัยสิทธิของน้องอยู่ ที่พยานออกจากบ้านซึ่งพยานเป็นผู้ขายให้ โจทก์ไปเพราะถูกคนซื้อขับไล่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าโจทก์นำสืบเองว่าเจ้าของเดิมอยู่อาศัย ในบ้านและที่ดินก็โดยอาศัยสิทธิของโจทก์เช่นนี้แล้ว โจทก์จะฎีกาอ้างว่า เจ้าของเดิม ครอบครองบ้านและที่ดินแทนจำเลยได้อย่างไร สำหรับฎีกาของโจทก์ที่ว่าข้อเท็จจริง ได้ความว่าบ้านและที่ดินติดจำนองกับธนาคาร จำเลยฐานะตัวแทนโจทก์ได้ไปไถถอน จำนองจากธนาคารและโอนมาเป็นชื่อของจำเลยในโฉนดเห็นได้ว่าจำเลยแสดงเจตนา ยึดถือและครอบครองในบ้านและที่ดินแล้วนั้น เห็นว่า ในเมื่อโจทก์ยอมรับแล้วว่าที่ จำเลยไปจดทะเบียนไถถอนจำนองบ้านและที่ดินแล้วโอนชื่อในโฉนดมาเป็นชื่อของ จำเลยนั้นจำเลยกระทำไปในฐานะที่เป็นตัวแทนโจทก์ ดังนั้น โจทก์จึงไม่อาจโต้เถียง ได้ดีกว่า จำเลยกระทำการดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนายึดถือและครอบครองที่ดิน เพื่อตน ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า ในโฉนดที่ดินเป็นชื่อจำเลยซึ่งตามกฎหมายสันนิษฐานว่า เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง และมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายทุกประการ นั้นเห็นว่า ถึงแม้จะมีข้อสันนิษฐานไว้ทำนองนั้นจริงก็ตาม แต่คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ ยุติตามที่โจทก์นำสืบแล้วว่า หลังจากที่จำเลยมีชื่อในโฉนดแล้ว ผู้ที่ครอบครองบ้าน และที่ดินก็คือเจ้าของเดิมซึ่งครอบครองโดยอาศัยสิทธิของโจทก์ จำเลยไม่เคยเข้าไป เกี่ยวข้องกับบ้านและที่ดินตามโฉนดแต่อย่างใด จนกระทั่งได้จดทะเบียนโอนขาย บ้านและที่ดินให้ผู้อื่นไป ฉะนั้น โจทก์จึงไม่อาจอ้างข้อสันนิษฐานดังกล่าวให้เป็น ประโยชน์แก่โจทก์ได้"

พิพากษายืน

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>